

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 30/2530

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ทง เฮง
ฮวดฯ

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะชนะคดี
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 50 แผ่นที่ 2)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 159,432.08 บาทแก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้แก่โจทก์
เสร็จสิ้น

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 46,47)

คำสั่ง

คดีนี้ ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

คดีนี้ ศาลฎีกาได้ทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้
(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>